

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת צביקה פוגל

פ/25/5151

הצעת חוק סיירות ביטחון ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשפ"ה-2024

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה לאפשר לרשויות מקומיות להקים סיירות ביטחון שיפעלו בתחומן, על מנת לסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת פעילות חבלנית עוינת והכל מבלי לגרוע מתפקידיהן של משטרת ישראל ושל הרשות המקומית על פי דין.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "גורם מוסמך" – ראש חטיבת האבטחה והרישוי במשטרת ישראל ;
- "חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור" – חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005¹ ;
- "חיפוש על גופו של אדם" – חיפוש על פני גופו של אדם, בבגדיו או בכליו שאינו חיפוש חיצוני או פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצע זיהוי), התשנ"ו-1996² ;
- "נשק" – כהגדרתו בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ;
- "סייר ביטחון" – מי שהוסמך לפי סעיף 4 ;
- "סיירת ביטחון מקומית" – מערך שמורכב מסיירי ביטחון ;
- "עיקוב" – הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי ;
- "פקודת החיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969³ ;

¹ ס"ח התשס"ה 2022, עמ' 758.

² ס"ח התשנ"ו 1573, עמ' 136.

³ דמ"י התשכ"ט 12, עמ' 284.

"קצין מוסמך" – כהגדרתו בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ;

"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית ;

"השר" – השר לביטחון לאומי.

3. הקמת סיירות
ביטחון עירוניות
- (א) לבקשת רשות מקומית, ולאחר קבלת המלצת הגורם המוסמך, השר רשאי לקבוע, בצו, כי ברשות תוקם סיירת ביטחון מקומית.
- (ב) המלצה כאמור בסעיף קטן (א) תינתן אם שוכנע הגורם המוסמך כי הקמת סיירת ביטחון מקומית נחוצה לשם ביצוע פעולות אבטחה ושמירה על ביטחון הציבור מפני פעילות חבלנית עוינת ברשות המקומית.
- (ג) סיירת ביטחון מקומית תפעל בהנחיית משטרת ישראל ובהתאם לנהלים שייקבעו ויפורסמו באתר האינטרנט של משטרת ישראל.
- (ד) לא יקבע השר בצו, כאמור בסעיף (א), כי תוקם סיירת ביטחון מקומית, אלא אם כן הרשות המקומית נתנה את הסכמתה והתחייבה לעמוד בתנאים הנדרשים להקמה ולהפעלה של סיירת ביטחון מקומית כי שנמסרו לה ; תנאים כאמור יגובשו בידי השר בהתייעצות עם משטרת ישראל ; השר יפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי את התנאים לפי סעיף זה.
4. הסמכת סיירי
ביטחון
- (א) השר, לבקשת רשות מקומית, רשאי להסמיך סייר ביטחון שיהיו נתונות לו הסמכויות לפי חוק זה.
- (ב) לא תוענק סמכות לפי סעיף קטן (א) אלא למי שקצין מוסמך אישר את כשירותו לשמש כסייר ביטחון לפי סעיף 8 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, בשינויים המחויבים.
- (ג) סייר ביטחון יכול שיהיה מוסמך כמאבטח לפי כל דין, ובלבד שעבר הסמכה מיוחדת לצורך חוק זה.
5. סמכויות סיירי
ביטחון
- (א) היה לסייר ביטחון חשד סביר כי אדם נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה רשאי הוא, לאחר שהזדהה לפי סעיף 6 :
- (1) לדרוש מאותו אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו ;
- (2) לערוך חיפוש על גופו של האדם או בכלי תחבורה ואף להשתמש בכוח סביר אם האדם מסרב ;

(3) לתפוס חפץ העלול לפגוע בביטחון הציבור, שהתגלה אגב החיפוש; חפץ שנתפס לפי סעיף זה יימסר בהקדם האפשרי למשטרת ישראל ויחולו עליו הוראות הפרק הרביעי של פקודת החיפוש, בשינויים המחויבים;

(4) לעכב את האדם עד לבואו של שוטר ואף להשתמש בכוח סביר אם האדם מסרב; על עיכוב לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 72 עד 74 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996⁴, בשינויים המחויבים, וכן סעיף 44 לפקודת החיפוש.

הפעלת סמכויות – 6. סייר ביטחון לא יעשה שימוש בסמכויות הניתנות לו לפי חוק זה אלא בעת הוראות כלליות מילוי תפקידו, ובהתקיים כל אלה:

(1) הוא לבוש מדי סייר ביטחון, ובלבד שאינם נחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2) יש בידו תעודת סייר ביטחון שאותה יציג לפי דרישה;

(3) הוא בתחום שיפוטה של הרשות המקומית בה הוא הוסמך.

תעודת סייר ביטחון 7. תעודת סייר ביטחון תהיה חתומה בידי קצין מוסמך ויצוינו בה תפקידו וסמכויותיו של הסייר; תוקפה של תעודת סייר ביטחון יהיה שנתיים מיום הינתנה, ובלבד שמקבל התעודה משמש בתפקיד סייר ביטחון.

תיעוד ופיקוח 8. (א) הפעיל סייר ביטחון את סמכויותיו לפי חוק זה, יתעד את פעולותיו, והתיעוד יועבר למפקד המחוז; הגורם המוסמך יקבע הוראות בעניין זה בנהלים.

(ב) המשטרה תעביר דיווח חודשי בעניין הפעלת סמכויות סיירי הביטחון למשרד לביטחון לאומי.

(ג) השתמש סייר ביטחון בסמכותו שלא כדין או הפר את הנחיות המשטרה, יבטל השר את הסמכתו.

שמירת דינים 9. אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות שוטר, מאבטח או פקח לפי כל דין.

ביצוע ותקנות 10. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

תוקף 11. חוק זה יעמוד בתוקפו עד ליום כ"א בטבת התשפ"ז (31 בדצמבר 2026).

דברי הסבר

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

בחלק מהרשויות המקומיות במדינת ישראל קיימות סיירות אבטחה עירוניות שמאבטחים הוסמכו מכוח חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005, והן רשאיות לפעול במתחמים מגודרים בהתאם לחוק. נוצר מצב שבו מאבטחים אלה יכולים להיתקל, אגב סיור ממתחם מגודר למתחם מגודר אחר, במרחב הציבורי באדם שיש חדש שהוא נושא נשק לא כדין ואין להם כל סמכות לגביו. בעקבות מלחמת חרבות ברזל והתערערו הביטחון האישי מפני טרור, הצורך התחזק אף יותר. מוצע להסדיר בהוראת שעה את תפקידן של סיירות הביטחון הללו ואת סמכויותיהן.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בכסלו התשפ"ה (09.12.2024)